

עין משפט
גזר מצוה

כב:

ט **חֲזָרָה** ואמרה תהורה אני מהו. פירוש מועיל אמתלא או לא אצל אֵין לפרש מהו אם כריכה אמתלא או לא מדקאמר אף צזו אס נמנה כו': ו**אפ"ל**ו הבי **לא** עבד שמואל עובדא בנפשיה. ר"ח הביא ירושלמי שמואל צעא לאדזקוקי לאתמיה אמרה ליה טמאה אני ולמחר אמרה טהורה אני אמר לה אתמוול טמאה יומא דין טהורה אמרה ליה אתמוול לא הוות צי חילא כי הויא שעתא אתא שאיל לרב אמר ליה אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת:

הבא ע"יה באשם ת"וי קאי. תימה דצחטאת קאי דהא מסקינן

בפרק ד' אחיס (יבמות דף לא. וסא) דתרי ותרי ספיקא דרצנן ומדאורייתא חוקמה אחזקה ומאי משני נמי כשניסת לאחד מעדיה הא עד נמי צחנק קאי דלחוקמה אחזקה ואומר ר"ט דחזקה דאשה דייקא ומנסבל מרעה לה להך חזקה דמהאי טעמא נמי שרינן לה כי ליכא עדים כלל אע"פ שהיא צחזקה אשת איש: **באשם** ת"וי. אפי' למאן דצעי חמירה אשת משתי חמיותה הכא לא צעינן שתי חמיות דמאן דמפרש בפרק ספק אכל (כריתות דף ו: וסא) טעמא דצעינן חמיהא משתי חמיות משום דאפשר לצרר איסורו פ"י אפשר לצרר על ידי צקי שיערי חמיה הנשאתר אס חלצ היא אס שומן היא הכא נמי אפשר לצרר ע"י הזמה ולמאן דמפרש משום דצמתי חמיות אשת של חלצ ואשת של שומן איקצע איסורא ה"נ איקצע איסורא שהיתה צחזקה אשת איש אי נמי לאו אשם תלוי ממנא קאמר אלא כלומר צאיסור אשם תלוי: **בגין** שניסת **לאחד** מעדיה. והא דתנן צפ' שני דיבמות (דף כה. וסא) הרגוהו לא ישא את אשתו לא שנים מעידין על זה ושנים על זה נאמנין וכן מוכח נמי צפ"צ דיבמות (ג"ס: סא:) דתנן הסם מילאה או שחלה צפניו שארה מפני שהוא צ"ד ודייק בגמרא טעמא דצ"ד הא צמרי לא מאי שנא מהא דתנן עדים החמומים על שדה מקח או על גז אשה לא חשו חכמים לצרר מילון צנים אלא כלומר שהרגו עס אנשים הרבה: **א"י** הבי לבתחלה נמי.

ומהא דתנן צהאשה שלום (יבמות דף קז: וסא) עד אחד אומר לא מת הרי זו לא תנשא ליכא לאקשויי לעולא דהתם איירי צצת אחת ואפילו אסי ניסת תלא ועולא איירי צזה אחר זה כצצא עד אחד ואמר מת המירוח ואח"כ צא אחר ואמר לא מת אס נשאת לא תלא להמתלה לא תנשא משום דרצ אסי כדמסיק ומרישא דהתם יש להוכיח שיש חילוק בין צצת אחת בין צזה אחר זה דקמני עד אחד אומר מת וניסת וצא אחר ואמר לא מת לא תלא ומפרש צגמרא דלא ניסת ממש אלא המירוח לנישא אע"פ שלא ניסת ולא תלא היינו מהמירה הראשון משמע דווקא המירוח קודם שצא העד ואמר לא מת הא צא קודם שהמירוח לא וצ"ע צפ' מי שקינא (סוטה דף לא:) דמשמע דאיירי עולא צכל ענין בין צצ"א בין צזה אחר זה דתנן התם עד אחד אומר נטמאת ועתא היתה שותה ודייק צגמ' טעמא דהאי מכחיש אצל לא מכחיש עד אחד נאמן מנא ה"מ כו' ופריך כיון דמדאורייתא עד אחד נאמן אידך היכי מצאי מכחיש ליה והאמר עולא כל מקום שהאמיניה כו' אלא אמר עולא תני לא היתה שותה ור' חייא אומר היתה שותה לר' חייא קשיא דעולא לא קשיא כאן צצת אחת כאן צזה אחר זה משמע דעולא נמי איירי צצת אחת ולכן צריך להגיה ולא משני כדמשני ר' חייא ומיחו איכא למימר דעולא לא מיירי אלא צזה אחר זה אלא שנראה לו דוחק להעמיד המשנה צצת אחת משום דמשמע ליה דמיירי צזה אחר זה ועוד אומר ר"י דאפילו איירי לעולא צכל ענין הני מילי התם דמדאורייתא עד אחד מהימן צסוטה כדנפקא ליה התם מועד אין צה אצל הכא גצי אשה דלא מהימן אלא מדרצנן לא חשיב כשנים אלא צזה אחר זה ואע"ג דיס חילוק בין דאורייתא לרצנן מייתי מדעולא דנראה לו דחשיב כשנים צזה אחר זה דדרצנן כמו צצת אחת דדאורייתא: **משום** **דרב** **אסי** **הכר** **במך** **עקשות** **פה**. פסוק הוא אלא דרצ אסי רגיל להציאו וצ"ת והא דתנן צהאשה שלום (יבמות דף קז: וסא) עד אחד אומר מת וניסת וצא עד אחד ואמר לא מת לא תלא ופריך צגמרא טעמא דניסת הא לא ניסת לא תנשא אלא צא תנשא ואמר לא מת לא תלא ופריך כיון דמדאורייתא עד אחד נאמן אידך היכי מצאי מכחיש ליה והאמר עולא כל מקום שהאמיניה כו' אלא אמר עולא תני לא היתה שותה ור' חייא אומר היתה שותה לר' חייא קשיא דעולא לא קשיא כאן צצת אחת כאן צזה אחר זה אלא שנראה לו דוחק להעמיד המשנה צצת אחת משום דמשמע ליה דמיירי צזה אחר זה ועוד אומר ר"י דאפילו איירי לעולא צכל ענין הני מילי התם דמדאורייתא עד אחד מהימן צסוטה כדנפקא ליה התם מועד אין צה אצל הכא גצי אשה דלא מהימן אלא מדרצנן לא חשיב כשנים אלא צזה אחר זה ואמר ר' אבהו דהכי משמע דאמר ר' אבהו דה"ק עד אחד אומר מת והמירוח לנישא וצא אחר ואמר לא מת לא תלא מהמירה הראשון משמע ותנשא להתחלה וי"ל דודאי להתחלה לא תנשא ולא תלא מהמירה הראשון לענין דאס נישאת לא תלא: **[תרווייהו** **באשת** **איש** **קמסדה**. תימה דמה לנו לאתו עד שאומר לא נתגרשה צלא איהו נמי תלא דאין דצר צבערוה פחות משנים דהא ליכא למימר שלא היינו יודעים שהיא א"ל כי אם על פיהם דא"כ להימניה להאי דאמר מגורשת צמינו דאי צעי שחק וי"ל דאין זה מינו דשמת רוצה להעיד כדי לפסולה מן ההנהגה. מ"ן:]

האשה שנתארמלה פרק שני כתובות

ט **אמתלא**. משל וטעם למה אמרה תחלה מקודשת אני: **אס נסנה אמתלא לדבריה נאמנת**. הואיל ונתנה אמתלא נאמנת: **אמרה טמאה אני**. אמרה לצעלה נדה אני: **טהורה אני**. לא הייתי נדה: **לא עמד שמואל עובדא בנפשיה**. פעם אחת אמרה לו אשתו כן ונתנה אמתלא לדבריה ופירש הימנה עד שטעלה: **לא תלא**. ולקמיה פריך תרי ותרי יניחו: **שצאו עדים**. שאמרו לא מת: **צאשם תלוי**. צא על ספק כרת: **לאחד מעדיה**. שאמרו מת דאין אשם תלוי אלא למי שלצו נוקפו וזה אומר צרי לי: **צאומרם צרי** לי. אין לצי נוקפי צצרי לי אילו היה קיים היה צא: **פרגמה**. להא דר' יוחנן: **צעד** **אחר**. ולא שנים איתמר אלא עד אומר כו' ועד אומר כו': **הימנוהו רצנן צכצרי**. לומר מת כדאמרין ציבמות צהאשה(י) מתוך חומר שהחמרת עליה צסופה הקלתה עליה צתחלתה: **אפי' לפסחלה** **נמי**. תינשא: **דרצ** **אסי**. ציבמות צפ' שני: **פרוייהו צצאשם איש קא מסהדי**. שניהן מעידין שאשת איש היתה: **מיסה אינה יכולה מכחשמו**. אס יצא צעלה אינה יכולה לומר מת אתה הלכך אי לאו דצרי לה שמת מירתתא ולא מינסבא: **גירושין יכולה מכחשמו**. אס יצא ויאמר לא גירשתיך היא תאמר גירשתיי הלכך אי שרית לה סמכה להכחשה ומינסבא על פי עדים הללו מספק ולא מירתתא למידק שפיר: **עכשיו** **מס**. היום: **לויא לצרורה**. אס אמרו טצע צמיס או אכלו ארי אין אנו יכולין לצרר הדברים הלכך להתחלה לא תינשא ואס ניסת לא תלא כרצנן וצניסת לאחד מעדיה: **אחוי** **גיטיך**. דצעתתא פורתא לא מהימנא למימר אירכס לני: **הרי זו לא תנשא**. לאחר:

תרייהו

בר יוסי בגרושין ולא ראה במיתה מ"ט מיתה אינה יכולה מכחשתו גרושין יכולה מכחשתו ומי חציפה כולי האי והאמר רב המנונא **ה"האשה** **שאמרה** **לבעלה** **גרשתי** **נאמנת** **חזקה** **אין** **אשה** **מעוזה** **פניה** **בפני** **בעלה** **הני** **מילי** **היכא** **דליכא** **עדים** **דקא** **מסייעי** **לה** **ה"אבל** **היכא** **דאיכא** **עדים** **דקא** **מסייעי** **לה** **מעוזה** **ומעוזה** **רב** **אסי** **אמר** **כגון** **דאמרי** **עדים** **עכשיו** **מת** **עכשיו** **גירשה** **מיתה** **ליכא** **לברורה** **ג"גירושין** **איכא** **לברורה** **דאמרין** **לה** **אם** **איתא** **דהכי** **הוה** **אחוי** **לן** **גיטיך** **תנו** **רבנן** **שנים** **אומרים** **נתקדשה** **ושנים** **אומרים** **לא** **נתקדשה** **הרי זו** **לא** **תנשא** **ואם** **נשאת** **לא** **תצא** **שנים** **אומרים** **נתגרשה** **ושנים** **אומרים** **לא** **נתגרשה** **הרי זו** **לא** **תנשא** **ואם** **נשאת** **תצא** **מאי**

עד אחד אומר לא מת הרי זו לא תנשא ליכא לאקשויי לעולא דהתם איירי צצת אחת ואפילו אסי ניסת תלא ועולא איירי צזה אחר זה כצצא עד אחד ואמר מת המירוח ואח"כ צא אחר ואמר לא מת אס נשאת לא תלא להמתלה לא תנשא משום דרצ אסי כדמסיק ומרישא דהתם יש להוכיח שיש חילוק בין צצת אחת בין צזה אחר זה דקמני עד אחד אומר מת וניסת וצא אחר ואמר לא מת לא תלא ומפרש צגמרא דלא ניסת ממש אלא המירוח לנישא אע"פ שלא ניסת ולא תלא היינו מהמירה הראשון משמע דווקא המירוח קודם שצא העד ואמר לא מת הא צא קודם שהמירוח לא וצ"ע צפ' מי שקינא (סוטה דף לא:) דמשמע דאיירי עולא צכל ענין בין צצ"א בין צזה אחר זה דתנן התם עד אחד אומר נטמאת ועד אחד אומר לא נטמאת היתה שותה ודייק צגמ' טעמא דהאי מכחיש אצל לא מכחיש עד אחד נאמן מנא ה"מ כו' ופריך כיון דמדאורייתא עד אחד נאמן אידך היכי מצאי מכחיש ליה והאמר עולא כל מקום שהאמיניה כו' אלא אמר עולא תני לא היתה שותה ור' חייא אומר היתה שותה לר' חייא קשיא דעולא לא קשיא כאן צצת אחת כאן צזה אחר זה משמע דעולא נמי איירי צצת אחת ולכן צריך להגיה ולא משני כדמשני ר' חייא ומיחו איכא למימר דעולא לא מיירי אלא צזה אחר זה אלא שנראה לו דוחק להעמיד המשנה צצת אחת משום דמשמע ליה דמיירי צזה אחר זה ועוד אומר ר"י דאפילו איירי לעולא צכל ענין הני מילי התם דמדאורייתא עד אחד מהימן צסוטה כדנפקא ליה התם מועד אין צה אצל הכא גצי אשה דלא מהימן אלא מדרצנן לא חשיב כשנים אלא צזה אחר זה ואמר ר' אבהו דהכי משמע דאמר ר' אבהו דה"ק עד אחד אומר מת והמירוח לנישא וצא אחר ואמר לא מת לא תלא מהמירה הראשון משמע ותנשא להתחלה וי"ל דודאי להתחלה לא תנשא ולא תלא מהמירה הראשון לענין דאס נישאת לא תלא: **[תרווייהו** **באשת** **איש** **קמסדה**. תימה דמה לנו לאתו עד שאומר לא נתגרשה צלא איהו נמי תלא דאין דצר צבערוה פחות משנים דהא ליכא למימר שלא היינו יודעים שהיא א"ל כי אם על פיהם דא"כ להימניה להאי דאמר מגורשת צמינו דאי צעי שחק וי"ל דאין זה מינו דשמת רוצה להעיד כדי לפסולה מן ההנהגה. מ"ן:]

תרייהו

בר יוסי בגרושין ולא ראה במיתה מ"ט מיתה אינה יכולה מכחשתו גרושין יכולה מכחשתו ומי חציפה כולי האי והאמר רב המנונא **ה"האשה** **שאמרה** **לבעלה** **גרשתי** **נאמנת** **חזקה** **אין** **אשה** **מעוזה** **פניה** **בפני** **בעלה** **הני** **מילי** **היכא** **דליכא** **עדים** **דקא** **מסייעי** **לה** **ה"אבל** **היכא** **דאיכא** **עדים** **דקא** **מסייעי** **לה** **מעוזה** **ומעוזה** **רב** **אסי** **אמר** **כגון** **דאמרי** **עדים** **עכשיו** **מת** **עכשיו** **גירשה** **מיתה** **ליכא** **לברורה** **ג"גירושין** **איכא** **לברורה** **דאמרין** **לה** **אם** **איתא** **דהכי** **הוה** **אחוי** **לן** **גיטיך** **תנו** **רבנן** **שנים** **אומרים** **נתקדשה** **ושנים** **אומרים** **לא** **נתקדשה** **הרי זו** **לא** **תנשא** **ואם** **נשאת** **לא** **תצא** **שנים** **אומרים** **נתגרשה** **ושנים** **אומרים** **לא** **נתגרשה** **הרי זו** **לא** **תנשא** **ואם** **נשאת** **תצא** **מאי**

בגירושין והלכה כר"א דהוא בתרא: ת"ר ב' אומרים נתקדשו וב' אומרים לא נתקדשה ה"ו לית ואם נשאת לית מ"ש רישא ומ"ש סיפא פ"י שאין לומר טעמא דרישא משום דאמרין אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי איתתא (אחזקה) (בחזקת גטנית)

מסורת הש"ס

א) ונקמן ג. וס"ן,
ב) יבמות פח: צ"צ לא:,
ג) נאס ציבמות, ד) יבמות פח: קין: סוטה לא: מז:,
ד) יבמות כד:, ו) יבמות כז:,
ה) נדרים לא. גיטין סד: פט:,
ו) ש"ך לע"ל עד ד"ה לא עבד שמואל כו',
ז) ש"ך (דף פח.),
ח) גיטין פח:
ט) ש"ך לע"ל, י) ויבמות פח: כתבו חוס' דצר זה צסס ר"י וע"ע חוס' צ"צ לב. ד"ה אלקן, יב) נאסין חומרים מתגרשה נמי דייקא כי יראה שלא ויחמו עדים אצל חזקה דאין אשה מעוזה ליכא כיון דליכא עדים דקא מסייעי לה. מ"י עה"ג. ונ"ע חוס' לקמן כו: ד"ה אלקן.

תורה אור השלם

1. היסד מפרך עקשות פה ולזות שְׁפָתַימִן הִרְחַק מִפְּרִי: משלי ד כד

מוסף רש"י

שנים אומרים מת. אשה שפ"ק צעלה למדינת היס וצאו שנים ואמרו לה מת צנלן, ושנים אומרים לא מת, אי נמי שנים אומרים נתגרשה. כתי צעלה וחינה וקוקה ליכס, ושנים אומרים לא נתגרשה. וקוקה ליכס, אי נמי כגון שהיה צעלה קיים וצולן להמירה לאחר, הרי זו לא תנשא. דלוקי תרי להדי תרי וציתתא צחזקה איסור אשת איש קיימא, ואם נשאת לא תצא. דיעבד אכן להתחילה. (ורשב"ם ב"ב לא.), בזמן שבאו עדים, האחרונים שאמרו לא מת, ולאח"כ ניסת, לפיכך תלא, שהרי צאיסור נשאת, שאלו שאלה מצביד היו אוסרין לה לנישא, אבל נשאת. על פי עדי מיתה שהמירו צית מין לנישא, ואחר כך באו עדים. שזא קייס, לא תצא. דחיישין לילולתא דצי דלע (סא. ונ"י) חוס' (סא). באומרת **ברי** **לי**. כגון ע"י סומים, ואשת תלוי אינו צא אלא על מי שלצו נוקפו (יבמות פ"א) הרי כאן שנים. הרי הוא משזכ כשנים, כגון צעדות אשה לומר שמת צעלה וצעדות סוטה לומר נטמאה (סא).

תוספות ר"ד (המשך)

שלישה חדשים ואם נשאת לא תצא כרצנן וכעשאות לאחד מעדיה. גירושין איכא לברורינהו דאמרי לה אי איתא דהכי הוא אחוי גיטן פ"י ולא תנשא מיד דהא צריכה להמתין ג' חדשים אלא כגון שהמתנה ג' חדשים ונשאת ואפ"ה כיון שעדים העידו עכשיו גירשה אמרין לה אי איתא כדאמרת הוה לך לאחוי גיטא דבשעתא פורתא לא מהימנא למימר אירכס לי א"י שקרא מסהדי והני דאמרו לא גירשך הם נאמנים והלכך תצא דווקא כשאמרו עכשיו גירשך דמוכחא מילתא דמשקרי אבל אם מעידים בגירשה זה כמה ימים לא תצא כרביי ולא ליתא לר' מנחם ב"א במיתה ולא

התקבל: ר"א אמר דאמרו עדים עכשיו מת פ"י היום מת עכשיו גירשה מיתה ליכא לברורי פ"י אם אמרו טצע בים או אכלו ארי אין אנו יכולים לברר הדברים הלכך להתחלה לא תנשא מיד דהא צריכה להמתין